

**MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES
RESSOURCES FORESTIERES, DE LA PROTECTION
COTIERE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE**

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail - Liberté - Patrie

TOGO GREEN FUND

Établissement public administratif — Siège à Aného

POLITIQUE DE GOUVERNANCE

Politique de gouvernance du TOGO GREEN FUND

*Adopté en application du décret n° 2026-086/PC du 6 mai 2026
Modalités d'adoption : délibération du conseil d'administration*

Visas et considérants

Le conseil d'administration du TOGO GREEN FUND,

Vu la Constitution du 6 mai 2024 ;

Vu la loi n° 2006-010 du 13 décembre 2006 portant Code du travail, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;

Vu la loi n° 2008-009 du 19 juin 2008 portant code forestier ;

Vu la loi n° 2014-09 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques ;

Vu la loi n° 2025-006 du 14 avril 2025 portant lutte contre les changements climatiques ;

Vu la loi n° 2026-007 du 24 mars 2026 modifiant et complétant la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement ;

Vu le décret n° 2015-054/PR du 27 août 2015 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2016-060/PR du 4 mai 2016 portant règlement sur la comptabilité des matières appartenant à l'Etat et aux autres organismes publics ;

Vu le décret n° 2026-086/PC du 6 mai 2026 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du TOGO GREEN FUND ;

Vu les Principes de gouvernance d'entreprise de l'OCDE, en tant que source d'inspiration pour les bonnes pratiques internationales applicables aux établissements publics ;

Vu les standards fiduciaires du Fonds vert pour le climat, en tant que référentiel applicable aux entités nationales de mise en œuvre accédant directement aux financements climatiques internationaux ;

Considérant la mission confiée au TGF d'assurer, en qualité de guichet unique national, la mobilisation, la centralisation, la gestion et l'allocation des ressources destinées au financement des actions en faveur de la protection de l'environnement et du climat ;

Considérant que l'accomplissement de cette mission exige une gouvernance conforme aux principes de transparence, de redevabilité, d'intégrité et d'efficacité ;

Considérant que la politique de gouvernance constitue le cadre de référence à partir duquel se déclinent l'ensemble des politiques et procédures internes du TGF,

Adopte la présente politique de gouvernance :

TITRE PREMIER. OBJET, CHAMP ET PRINCIPES DIRECTEURS

Article premier. Objet

La présente politique définit les principes, la structure, les mécanismes et les responsabilités de gouvernance du TOGO GREEN FUND. Elle vise à garantir que le TGF exerce ses attributions dans les conditions de transparence, de redevabilité, d'intégrité, d'efficacité et de conformité, prévues par le décret n° 2026-086/PC du 6 mai 2026 et par les standards internationaux applicables aux fonds nationaux de financement de l'environnement et du climat.

Article 2. Champ d'application

La présente politique s'applique :

- aux organes de gouvernance du TGF, à savoir le conseil d'administration et la direction générale ;
- aux comités des guichets thématiques institués en application de l'article 4 du décret précité ;
- à l'ensemble du personnel du TGF, quel que soit son statut ;
- aux tiers en relation contractuelle avec le TGF, dans la mesure où les stipulations contractuelles y renvoient.

Article 3. Principes directeurs

La gouvernance du TGF repose sur sept principes directeurs :

3.1. Légalité et hiérarchie des normes

Le TGF exerce ses attributions dans le respect strict de la Constitution, des engagements internationaux du Togo, des lois et règlements de la République togolaise, du décret n° 2026-086/PC et des textes pris pour son application. Aucun acte ne peut être valablement pris qui contrevienne à cette hiérarchie.

3.2. Transparence

Le TGF publie, sous une forme accessible, l'ensemble des informations relatives à ses orientations stratégiques, à son budget, à ses décisions de financement, à son portefeuille de projets, à ses résultats et à l'usage des ressources qui lui sont confiées, sous réserve des restrictions justifiées par la protection des données à caractère personnel, du secret des affaires ou du secret professionnel.

3.3. Redevabilité

Chaque organe du TGF rend compte de son action à l'organe qui l'a mandaté et, en dernier ressort, à l'État togolais et aux partenaires financiers. Le conseil d'administration rend compte semestriellement aux ministres de tutelle, en application de l'article 7 du décret. Le directeur général rend compte de sa gestion au conseil d'administration selon les modalités et la périodicité fixées par ce dernier.

3.4. Intégrité

L'intégrité constitue une condition non négociable de l'action du TGF. Elle se traduit par la prévention et la sanction des faits de fraude et de corruption, la gestion rigoureuse des conflits d'intérêts, la protection des dénonciateurs et le respect des obligations déontologiques par tous les agents, membres et partenaires.

3.5. Efficacité et gestion axée sur les résultats

Le TGF pilote son action à partir d'objectifs mesurables, dans le cadre d'un contrat de performance annuel conclu entre le directeur général et le conseil d'administration, en application de l'article 7 du décret. Les indicateurs, cibles et modalités d'évaluation figurent dans ce contrat et font l'objet d'un rapport de suivi trimestriel.

3.6. Inclusion et équité

Le TGF prend en compte, dans l'ensemble de ses décisions et actions, les enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes, d'inclusion des groupes vulnérables, notamment les jeunes, les personnes handicapées, les personnes vivant en zones défavorisées, et la prise en considération des savoirs des communautés locales.

3.7. Précaution et intégrité environnementale

Le TGF exerce ses attributions dans le respect des principes directeurs de la loi-cadre sur l'environnement, notamment les principes de prévention, de précaution, pollueur-payeur, préleveur-payeur, et de responsabilité, ainsi que des exigences d'intégrité environnementale prévues par l'Accord de Paris.

TITRE II. STRUCTURE DE GOUVERNANCE

Article 4. Organes du TGF

En application de l'article 5 du décret n° 2026-086/PC, le TGF est doté de deux organes :

- le conseil d'administration ;
- la direction générale.

Ces organes s'appuient, pour la gestion opérationnelle des guichets thématiques, sur les comités des guichets institués par arrêté du ministre chargé de l'environnement en application de l'article 4 du décret.

Article 5. Conseil d'administration

Le conseil d'administration est l'organe d'administration et de décision du TGF. Il définit les orientations stratégiques et en veille à la mise en œuvre. Ses attributions détaillées figurent à l'article 7 du décret n° 2026-086/PC. Sa composition, la nomination de ses membres, la durée du mandat, la gouvernance de son fonctionnement et son régime indemnitaire sont fixés aux articles 8 à 17 du décret.

Article 6. Direction générale

La direction générale, dirigée par un directeur général recruté sur appel à candidatures et nommé par décret en conseil des ministres pour un mandat de trois ans renouvelable une fois, assure la gestion quotidienne du TGF. Ses attributions détaillées figurent à l'article 20 du décret. Le directeur général est l'ordonnateur du budget du TGF.

Article 7. Comités des guichets thématiques

Les comités des guichets thématiques, composés à parité de représentants de l'Etat et de représentants des acteurs non étatiques, émettent, à l'attention du directeur général, des avis techniques sur les demandes de financement relevant de leur domaine. Leur composition, organisation et fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article 8. Structures internes de la direction générale

Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration détermine, en application de l'article 21 du décret, l'organisation de la direction générale en directions et services. L'organisation adoptée doit distinguer clairement, au minimum :

- une fonction d'instruction et de suivi des opérations, organisée par guichet thématique ;
- une fonction financière et comptable, incluant le budget, la trésorerie et l'agence comptable ;

- une fonction de contrôle interne, indépendante des fonctions opérationnelles et directement rattachée au directeur général ;
- une fonction juridique et de conformité ;
- une fonction de gestion des ressources humaines et administratives ;
- une fonction de suivi-évaluation et de mesure d'impact ;
- une fonction de communication et de mobilisation des ressources.

TITRE III. RÉPARTITION DES POUVOIRS ET REDEVABILITÉ

Article 9. Principe de séparation des fonctions

La gouvernance du TGF repose sur la séparation stricte des fonctions d'orientation stratégique, de gestion opérationnelle, de contrôle et de comptabilité. Aucun agent ne peut cumuler des fonctions de nature à compromettre cette séparation, notamment l'ordonnancement et le paiement, l'instruction et la décision, l'exécution et le contrôle.

Article 10. Matrice de responsabilités

La matrice ci-dessous récapitule la répartition des principales responsabilités entre les organes du TGF.

Domaine	Compétence	Organe compétent
Orientation stratégique	Adoption des plans et programmes pluriannuels et annuels	Conseil d'administration
Budget	Adoption du budget et des plans d'investissement	Conseil d'administration
Budget	Exécution du budget (ordonnancement)	Directeur général
Budget	Paiement des dépenses	Agent comptable
Financements	Décision d'octroi de financement	Directeur général sur avis du comité de guichet
Financements	Autorisation des conventions et contrats à signer par le DG	Conseil d'administration
Ressources humaines	Adoption de la grille de rémunération et du RI du personnel	Conseil d'administration
Ressources humaines	Recrutement du personnel permanent et temporaire	Directeur général
Ressources humaines	Recrutement du directeur général	Conseil d'administration sur appel à candidatures ; nomination par décret
Contrôle	Adoption des rapports d'activités et financiers	Conseil d'administration
Contrôle	Sélection du cabinet d'audit externe	Ministre chargé des finances
Contrôle	Contrôle juridictionnel	Cour des comptes et autres organes de contrôle de l'Etat

Article 11. Contrat de performance

Le contrat de performance annuel conclu entre le directeur général et le conseil d'administration, en application de l'article 7 du décret, comporte au minimum :

- les objectifs stratégiques et opérationnels de l'exercice ;
- les indicateurs de performance, avec leurs cibles chiffrées et leurs sources de vérification ;
- les moyens humains, financiers et matériels alloués ;
- les modalités de suivi trimestriel ;
- les conséquences d'un manquement grave constaté ou d'insuffisances manifestes de résultats, notamment la mise en demeure prévue à l'article 7 du décret.

Article 12. Rapport annuel et compte rendu de gestion

En application de l'article 30 du décret, le directeur général élabore un rapport annuel sur la gestion et la performance du TGF. Le rapport, approuvé par le conseil d'administration et transmis aux ministres de tutelle, est susceptible d'être examiné en conseil des ministres. Il comporte, au minimum :

- un rapport d'activités par direction et par guichet thématique ;
- les états financiers audités ;
- le bilan d'exécution du contrat de performance ;
- un rapport sur la gestion des risques et le fonctionnement du contrôle interne ;
- un rapport sur les signalements reçus et les suites données ;
- les perspectives et les orientations proposées pour l'exercice suivant.

Article 13. Rapport semestriel aux ministres de tutelle

En application de l'article 7 du décret, le conseil d'administration rend compte semestriellement de ses activités aux ministres de tutelle par un rapport écrit synthétique portant sur les décisions prises, l'état d'exécution du budget, l'état d'avancement des projets et les points d'alerte identifiés.

TITRE IV. ÉTHIQUE, INTÉGRITÉ ET CONFLITS D'INTÉRÊTS

Article 14. Charte d'éthique et de déontologie

Le TGF adopte, par délibération du conseil d'administration, une Charte d'éthique et de déontologie précisant les obligations comportementales applicables aux membres du conseil d'administration, aux membres des comités des guichets, au directeur général, au personnel et aux tiers en relation contractuelle avec le TGF.

Article 15. Référent éthique

Un référent éthique est désigné par le conseil d'administration, sur proposition du directeur général, parmi les agents disposant d'une compétence reconnue en matière de conformité et d'intégrité. Le référent éthique est rattaché fonctionnellement au président du conseil d'administration. Il exerce ses missions en toute indépendance et bénéficie des protections applicables aux dénonciateurs.

Article 16. Missions du référent éthique

Le référent éthique :

- conseille les organes et le personnel sur toute question relative à l'éthique, à la déontologie et aux conflits d'intérêts ;
- reçoit les déclarations de conflits d'intérêts et les signalements dans les conditions prévues par la politique de dénonciation ;
- propose au directeur général les mesures d'accompagnement ou de déport nécessaires ;
- rend compte annuellement au conseil d'administration de son activité, dans un rapport rendu public sous forme synthétisée ;
- propose les évolutions nécessaires de la Charte d'éthique et des politiques associées.

Article 17. Déclaration d'intérêts et de patrimoine

Sont assujettis à la déclaration de patrimoine et d'intérêts, conformément à la législation togolaise applicable :

- le président et les membres du conseil d'administration ;
- le directeur général ;
- l'agent comptable ;
- les responsables des directions internes et le contrôleur interne ;
- les coordonnateurs techniques des guichets thématiques.

Les déclarations sont mises à jour à chaque changement significatif de situation et, dans tous les cas, annuellement.

Article 18. Gestion des conflits d'intérêts

Toute personne participant, à quelque titre que ce soit, à un processus de décision au sein du TGF est tenue :

- d'identifier tout intérêt personnel, direct ou indirect, susceptible d'influencer sa décision ;
- d'en informer, préalablement à la décision, le référent éthique et le président de la séance ;
- de se déporter de l'instruction, de la délibération et du vote sur le dossier concerné ;
- de veiller à ce que mention en soit faite au procès-verbal.

Article 19. Politique cadeaux, hospitalité et frais de représentation

Aucun cadeau, invitation, hospitalité ou avantage en nature ne peut être accepté par un membre ou agent du TGF s'il est susceptible d'influencer, ou de paraître influencer, l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions. Les seuils, exceptions et modalités de déclaration sont fixés par la politique cadeaux et hospitalité annexée à la Charte d'éthique.

TITRE V. TRANSPARENCE ET COMMUNICATION

Article 20. Politique de publication proactive

Le TGF met à disposition du public, sur son site institutionnel, dans un format ouvert et accessible :

- le décret n° 2026-086/PC et l'ensemble des textes qui régissent le fonctionnement du TGF ;
- la présente politique de gouvernance et l'ensemble des politiques adoptées par le conseil d'administration ;
- la composition du conseil d'administration et des comités des guichets ;
- le rapport annuel approuvé par le conseil d'administration ;
- les états financiers audités ;

- la liste des projets et programmes financés, avec leurs objectifs, montants, bénéficiaires et résultats ;
- les appels à propositions en cours et les modalités de dépôt des demandes ;
- les points d'entrée du dispositif de signalement.

Article 21. Accès à l'information

Toute personne peut, dans les conditions du code de transparence dans la gestion des finances publiques et de la législation togolaise sur l'accès à l'information, adresser au TGF une demande d'accès aux documents administratifs. Le TGF met en place une procédure interne de traitement des demandes d'accès et publie annuellement un bilan des demandes reçues et des suites données.

Article 22. Communication avec les partenaires et les bénéficiaires

La communication institutionnelle du TGF est coordonnée par la direction générale. Aucune communication externe engageant l'institution ne peut être diffusée sans validation du directeur général ou de son représentant expressément habilité.

Article 23. Portail bénéficiaires

Le TGF met en place, dans un délai raisonnable après l'entrée en vigueur de la présente politique, un portail numérique permettant aux porteurs de projets de déposer, suivre et compléter leurs demandes de financement. Le portail comporte un journal des étapes franchies et des délais de traitement observés.

TITRE VI. GESTION DES RISQUES

Article 24. Cadre de gestion des risques

Le TGF adopte un cadre de gestion des risques couvrant l'ensemble de ses activités. Ce cadre repose sur l'identification, l'évaluation, le traitement, le suivi et la remontée périodique des risques.

Article 25. Cartographie des risques

Une cartographie des risques est établie chaque année par le contrôleur interne, en concertation avec les responsables des directions et des guichets. Elle couvre au minimum :

- les risques stratégiques (défaut de mobilisation de ressources, décalage avec les CDN, perte de crédibilité vis-à-vis des partenaires) ;
- les risques opérationnels (défaillance des systèmes, erreurs d'instruction, retards) ;
- les risques financiers (dépendance à un bailleur, exposition de change, tension de trésorerie) ;
- les risques fiduciaires (fraude, corruption, détournement) ;
- les risques juridiques et de conformité (non-conformité aux clauses des accords bailleurs, non-conformité aux standards internationaux) ;
- les risques réputationnels ;
- les risques socio-environnementaux (impacts non maîtrisés des projets financés).

Article 26. Traitement des risques

Chaque risque significatif fait l'objet d'un plan de traitement identifiant le propriétaire du risque, les mesures de mitigation, les indicateurs de suivi et les échéances. Le plan de traitement est approuvé par le directeur général et présenté au conseil d'administration.

Article 27. Comité des risques

Le conseil d'administration peut mettre en place en son sein un sous-comité chargé de l'examen des risques, en application de l'article 9 du décret. Ce sous-comité examine la cartographie des risques et les plans de traitement, et rend compte au conseil d'administration.

TITRE VII. CONTRÔLES INTERNES ET AUDIT

Article 28. Cadre de contrôle interne

Le TGF met en place un cadre de contrôle interne dont l'objet est de garantir raisonnablement :

- le respect des lois et règlements applicables ;
- la fiabilité des informations financières et de gestion ;
- l'efficacité et l'efficience des opérations ;
- la sauvegarde du patrimoine du TGF ;
- la prévention et la détection des fraudes.

Article 29. Fonction de contrôle interne

Une fonction de contrôle interne, indépendante des fonctions opérationnelles, est instituée. Elle est rattachée directement au directeur général et rend compte annuellement au conseil d'administration. Le responsable du contrôle interne dispose d'un accès sans restriction à l'ensemble des documents, systèmes et personnels du TGF nécessaires à l'exercice de ses missions.

Article 30. Missions du contrôle interne

Le contrôle interne :

- évalue périodiquement l'adéquation et l'efficacité du dispositif de contrôle ;
- conduit des missions d'audit interne selon un plan annuel approuvé par le directeur général et présenté au conseil d'administration ;
- assure le suivi des recommandations des audits externes, de la Cour des comptes et des autres organes de contrôle ;
- contribue à l'élaboration et à la mise à jour de la cartographie des risques.

Article 31. Audit externe

En application de l'article 28 du décret, les comptes du TGF sont audités à la fin de chaque exercice comptable par un cabinet d'audit externe compétent, sélectionné par le ministre chargé des finances. Les rapports d'audit approuvés par le conseil d'administration sont adressés aux ministres de tutelle.

Article 32. Contrôle de la Cour des comptes et autres organes de l'Etat

Le TGF est soumis, en application de l'article 28 bis du décret, au contrôle de la Cour des comptes et des autres organes de contrôle de l'Etat. Le directeur général et l'agent comptable produisent, à première demande, l'ensemble des documents nécessaires à ces contrôles.

TITRE VIII. RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES

Article 33. Cadre de concertation continue

En application de l'article 3 du décret, le TGF met en place un cadre de concertation continue avec les partenaires nationaux et internationaux du développement impliqués dans le financement des mesures en faveur de l'environnement et du climat. Ce cadre se traduit notamment par des rencontres périodiques, des conférences des partenaires et un dispositif d'information mutuelle.

Article 34. Participation des acteurs non étatiques

La participation des acteurs non étatiques à la gouvernance du TGF est assurée par leur représentation, à parité, au sein des comités des guichets thématiques, en application de l'article 4 du décret. Le TGF encourage la structuration et la représentativité des organisations faîtières des acteurs concernés.

Article 35. Consultation des bénéficiaires

Le TGF conduit périodiquement des consultations avec les bénéficiaires actuels et potentiels de ses financements, en vue d'évaluer l'accessibilité de ses procédures, la pertinence de ses instruments et la qualité de ses services. Les résultats des consultations sont pris en compte dans la révision des politiques et procédures.

Article 36. Mécanisme de gestion des plaintes des tiers

Le TGF met en place un mécanisme de gestion des plaintes accessible aux communautés affectées par les projets et programmes financés. Ce mécanisme est distinct de la politique de dénonciation interne et fonctionne selon des règles propres, dans le respect des standards internationaux en matière de gestion des griefs.

TITRE IX. DISPOSITIONS FINALES

Article 37. Politiques et procédures d'application

La présente politique de gouvernance est déclinée par un ensemble de politiques et procédures d'application, notamment :

- la Charte d'éthique et de déontologie ;
- la Politique d'enquête et de sanction ;
- la Politique de dénonciation et de protection des dénonciateurs ;
- la Politique de lutte contre la fraude et la corruption ;
- le Manuel de procédures pour la prévention et la lutte contre la corruption et la fraude dans les opérations ;
- le Manuel de politique administrative et comptable ;
- le Règlement intérieur du personnel ;
- les manuels de procédures propres à chaque direction.

Article 38. Révision

La présente politique fait l'objet d'une revue au moins tous les trois (3) ans, ou à chaque évolution significative du cadre juridique ou institutionnel du TGF. Toute modification est adoptée par délibération du conseil d'administration.

Article 39. Publication

La présente politique est publiée sur le site institutionnel du TGF, transmise aux ministres de tutelle et remise, contre décharge, à chaque membre du conseil d'administration, à chaque membre des comités des guichets et à chaque agent lors de sa prise de fonctions.

Article 40. Entrée en vigueur

La présente politique entre en vigueur à compter de son adoption par le conseil d'administration.

Fait à Aného, le

Le Président du conseil d'administration